

第二章 2.1 哪些是有组织犯罪集团经常使用空壳公司的原因?(选择两个。)

- A空壳公司的价格一般比合法公司高，所以利润率更高
- B他们可以利用公司的银行账户与合法企业的账户进行套现存款
- C使用多个空壳公司可以使其更容易控制整个经济部门
- D空壳公司通常受到银行和其他金融服务提供商较轻的尽职调查要求
- E空壳公司不需要缴纳所得税和其他销售税，因为它们没有注册

答案：BC

B怎么理解？

Plain Text

- 1 选项B可以这样理解，犯罪集团可以将非法获得的现金（如贩毒所得）存入空壳公司的银行账户，谎报为产品的合法销售收入。在这个过程中，如果空壳公司与一些真实的、合法的供应商或客户有业务往来，就会产生更复杂的资金流转（包括存款、转账等），使得非法资金与合法资金混合，更难以追踪和分辨。
- 2
- 3 另外经济部门不单纯指单个公司，而是指某个国家或地区的整个产业领域或行业。因为洗钱会直接扭曲资本流动、破坏金融稳定、侵蚀税收、破坏行业生态，所以会对国家经济和行业的造成很大的影响。

一、选项分析

C. 使用多个空壳公司可以使其更容易控制整个经济部门

文档依据

文档在“**损害合法的私营机构**”部分明确指出：

“利用前台公司尤其是多家前台公司及对其他合法企业进行投资，洗钱所得可用于控制某些国家的整个产业和经济部门。”

此处提到的 **前台公司 (Front Company)**，在文档中被定义为犯罪分子用于洗钱的合法外壳，在前文的定义中也指出 **前台公司即为犯罪分子使用的空壳公司的一种**。

结论：文档明确阐述了使用多家空壳公司可以帮助有组织犯罪集团对特定经济领域实现实际控制。因此 **C** 是正确的。

B. 他们可以利用公司的银行账户与合法企业的账户进行套现存款

✓ 文档依据

1. “利用合法企业与前台公司账户进行资金流转操作”：

文档虽然没有直接完整的相同表述，但多处间接证据可导出此含义。例如，

- 页82-83提到空壳公司的四大目的之一：

“非法所得的现金可以被当作合法企业的经营收入存入银行账户，可以与合法企业的收入混合存入……公司还为犯罪者提供了雇佣合法员工的途径，增强了其表面上可信的企业形象。”

- 在前述 “**前台公司 (Front Company)**” 的定义中明确指出：

“犯罪分子利用前台公司洗钱，使非法所得获得表面的合法性。”

这些片段说明，“混合存入（混合合法与非法资金）”本身就是洗钱的典型手法。**与合法企业的账户进行套现存款**是此类“混合存入”行为的常见表现形式（掩饰非法资金来源或通过多账户迂回转帐）。

1. “诈骗、虚构交易提取现金（套现）”：

文档第83页在“犯罪分子控制的公司关联手法”中提到：

“虚构经营支出/虚假发票”、“双重发票(double invoicing)”、“通过虚假薪水来支付非法收入”

这些都属于公司（包括空壳公司）利用真实性存疑的商业交易套取现金或转账的手段。其本质是利用空壳公司与合法企业的账户往来（真实或虚构），实现**从银行系统提取非法现金或使其表面合法化**的目的。

结论：文档描述了利用空壳公司与合法企业账户进行虚构或真实交易来实现资金隐蔽流动（包括存款、转账，最终目的是实现现金流入或流出）的典型手法。因此 **B** 是正确的。

二、其他选项分析（为何排除）

A. 空壳公司的价格一般比合法公司高，所以利润率更高

无此说法。空壳公司的采购成本较低，在许多司法管辖区甚至可以购买“现成公司”（即可售卖的公司壳），用于洗钱的目的是隐匿交易而非追求利润率。

D. 空壳公司通常受到银行和其他金融服务提供商较轻的尽职调查要求

这是一个非常具有迷惑性的说法，在某些离岸司法管辖区可能存在此情况。然而在文档中有明确相反描述：

在页81“空壳公司的定义”及“空壳银行尽职调查”中提到，对于高风险国家或空壳公司的交易，金融机构必须加强尽职调查（强化尽职调查）。文档指出“空壳公司的真正所有者可以被离岸保密立法所隐藏”，但金融机构的尽职调查要求并未“较轻”。因此D不是**经常性的**原因或必要条件。

E. 空壳公司不需要缴纳所得税和其他销售税，因为它们没有注册

不完全正确。空壳公司通常在离岸司法管辖区合法注册成立，并不会自动免税。在某些避税天堂享有税务优惠，但不能一概而论。“没有注册”是错误的假设。

总结

文档中支持**使用空壳公司的核心原因**是：

- 1. 通过多重空壳公司的所有权网络实现对经济部门的整体控制（C）。**
- 2. 利用空壳公司的银行账户与其他合法公司的账户交易来掩饰现金流并最终套现存款，将非法所得与合法资金混合或显示为正常的合法商业收入（B）。**

因此官方答案为 **B、C**。